RESOLUCIÓN DE LA SALA UNIPERSONAL 2
JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS DE USUARIOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERIA
OSINERGMIN N° 2448-2026 OS/JARU-S2

Lima, 13 de marzo del 2026

Expediente N° 202500300443
Recurrente: Erick Eloy Sosa Zuloeta
Empresa distribuidora: Electronorte S.A.
Materia: Excesivos consumos facturados
Suministro: N° 26209825
Ubicación del suministro: Calle El Dorado A018, Interior P183, M. May. Moshoqueque, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque
Domicilio procesal[1]: Urbanización Latina, Calle Cacique Collique N° 363, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque
Resolución impugnada: N° 25100095686
Monto en reclamo aproximado: S/10590,10

SUMILLA: La empresa distribuidora deberá refacturar los consumos facturados en los recibos de abril a octubre de 2025, así como los cargos asociados a estos, considerando un consumo de 1103,16 kW.h para cada mes, al no haber actuado los medios de prueba que son de su obligación en la oportunidad que exige el Procedimiento de Reclamos.

NOTA: Para facilitar la comprensión de la presente resolución, se sugiere la lectura del folleto explicativo que se adjunta.

1. ANTECEDENTES

1.1. **1 de noviembre de 2025.-** El recurrente presentó, vía web de la empresa distribuidora, un reclamo por considerar excesivos los consumos facturados en los recibos de abril a octubre de 2025. Manifestó que el predio se encuentra deshabitado y que actualmente el servicio está cortado.

1.2. **11 de diciembre de 2025.-** Mediante la Resolución N° 25100095686, la empresa distribuidora declaró **infundado** el reclamo por los consumos facturados en los recibos de abril a octubre de 2025.

1.3. **20 de diciembre de 2025.-** El recurrente interpuso, vía comunicación telefónica[2], recurso de apelación contra la Resolución N° 25100095686.

1.4. **29 de diciembre de 2025.-** La empresa distribuidora elevó los actuados a esta Junta.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Determinar si la empresa distribuidora facturó correctamente los consumos de los recibos de abril a octubre de 2025.

[1] Autorizado en la presentación del reclamo
[2] Consta en el expediente el archivo digital de la grabación del reclamo interpuesto por el recurrente.

3. ANÁLISIS

3.1. En el numeral 19.3 del "Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural"[3] (en adelante, el Procedimiento de Reclamos), se establece que, en el caso de los reclamos por excesivo consumo[4] de energía eléctrica, corresponde que la empresa distribuidora lleve a cabo las siguientes acciones, **necesariamente en el siguiente orden**:

a) Realizar una inspección de campo en una fecha posterior al período reclamado, a fin de obtener los datos del medidor y los parámetros utilizados para la facturación del suministro y descartar errores en la toma de lectura del medidor. Deberá dejar constancia de los resultados de dicha diligencia, e incorporarla al expediente.

b) Descartar en gabinete todo tipo de errores de facturación, conforme a lo previsto en el Reporte 1, contenido en el Anexo 3 del referido procedimiento, el cual deberá ser anexado al expediente.

c) **De no advertir ningún error en la evaluación antes señalada, informar al reclamante sobre su derecho a solicitar la prueba de contraste (verificación posterior del medidor[5]) a fin de que este elija la empresa de su preferencia, informándole que sólo cargará el costo de la prueba si el resultado arroja que el medidor operaba correctamente y su reclamo es desestimado.**

d) En caso el usuario solicite la verificación posterior, la empresa distribuidora deberá contratar a la empresa elegida por éste, asumiendo preliminarmente el costo de ello.

e) De no solicitarse la verificación posterior del medidor y siempre que el consumo reclamado exceda el cuarenta por ciento (40%) del consumo promedio de los últimos doce meses (sin incluir consumos estacionales) deberá proceder a su costo con la intervención del sistema de medición efectuando las pruebas técnicas similares a la verificación posterior del medidor, además de la realización de la prueba de aislamiento de las instalaciones internas del predio del recurrente.

---

[3] Aprobado mediante la Resolución N° 269-2014-OS/CD.

[4] Histórico de consumos:

Meses	Fecha	Lectura	Consumo kW.h	
Nov-25	28/11/2025	18085	1683	
-----	1/11/2025	16751	Inspección	
Oct-25	**29/10/2025**	**16402**	**1660**	
Set-25	**28/09/2025**	**14742**	**1511**	
Ago-25	**29/08/2025**	**13231**	**1310**	
Jul-25	**29/07/2025**	**11921**	**1538**	
Jun-25	**28/06/2025**	**10383**	**1544**	
May-25	**29/05/2025**	**8839**	**1623**	
Abr-25	**28/04/2025**	**7216**	**2857**	
Mar-25	29/03/2025	Estimación	623	
Feb-25	26/02/2025	Estimación	534	
Ene-25	29/01/2025	Estimación	1105	
Dic-24	29/12/2024	2097	1208	
Nov-24	28/11/2024	889	888	1103,16 kW.h/mes
-----	2/11/2024	78280 / 1	Camb. Med.	
Oct-24	29/10/2024	78280	2	
Set-24	28/09/2024	78278	2	
Ago-24	29/08/2024	78276	1	
Jul-24	29/07/2024	78275	2	

[5] Actual denominación del contraste, según lo establecido en el Procedimiento de Verificación Posterior de Equipos de Medición, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 001-2017-INACAL/DM.

Dichas actuaciones, constituyen medios de prueba que la empresa distribuidora de electricidad debe actuar obligatoriamente en un reclamo por exceso de consumo a fin de descartar errores de facturación y/o error de medición.

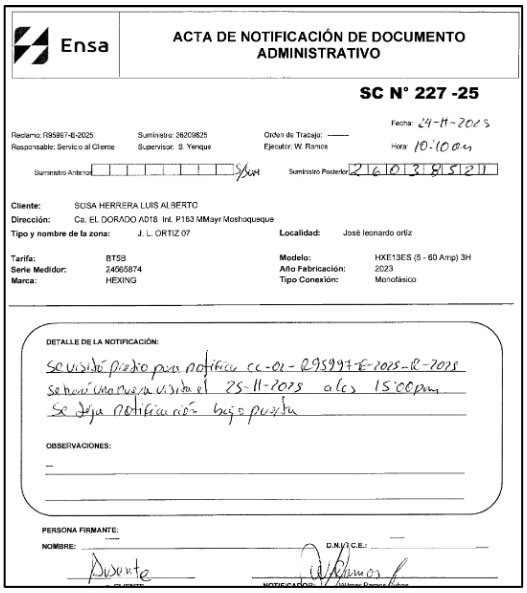
3.2. Cabe indicar que el artículo 2 del Procedimiento de Reclamos, precisa que el referido procedimiento regirá obligatoriamente para todas las empresas distribuidoras de los servicios públicos de electricidad y gas natural, los usuarios y Osinergmin. Asimismo, corresponde precisar que en el numeral 19.1 del referido procedimiento, se establece que la empresa distribuidora deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones que le impone la normativa respecto de la materia reclamada.

3.3. En el presente caso, la empresa distribuidora emitió su pronunciamiento sin acreditar el estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral 19.3 del Procedimiento de Reclamos a fin de demostrar que el consumo o consumos en reclamo están correctamente facturados **(no informó correctamente al recurrente sobre su derecho a solicitar la verificación posterior del medidor previamente, antes de la emisión de su pronunciamiento)**, a pesar de su obligación de presentar la información antes señalada.

3.4. Cabe señalar que en el artículo 21.5 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444[6] (en adelante, TUO de la LPAG) se establece que en el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados al expediente.

3.5. Al respecto, si bien obra en autos las "Actas de notificación de documento administrativo SC N° 227-25 y SC N° 229-25"[7], del 24 y 25 de noviembre de 2025, respectivamente, mediante los cuales la empresa distribuidora pretende acreditar la notificación del documento CC-02-R95997-E-2025-R-2025 (sobre las empresas autorizadas para realizar la verificación posterior del medidor), **se advierte que la notificación no se realizó en el domicilio procesal establecido**

[6] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
[7] Detalle:


Ensa
ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
SC N° 227 -25
Fecha: 24-11-2025
Reclamo: R95997-E-2025 Suministro: 26209825 Orden de Trabajo: ——
Responsable: Servicio al Cliente Supervisor: S. Yenque Ejecutor: W. Ramos Hora: 10:10 am
Suministro Anterior: S/SM Suministro Posterior: 2 6 0 3 8 5 2 1 1
Cliente: SOSA HERRERA LUIS ALBERTO
Dirección: Ca. EL DORADO A018 Int. P183 MMayr Moshoqueque
Tipo y nombre de la zona: J. L. ORTIZ 07 Localidad: José leonardo ortiz
Tarifa: BTSB Modelo: HXE13ES (5 - 60 Amp) 3H
Serie Medidor: 24965874 Año Fabricación: 2023
Marca: HEXING Tipo Conexión: Monofásico
DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN:
Se visitó predio para notificar cc-02-R95997-E-2025-R-2025
Se hará una nueva visita el 25-11-2025 a las 15:00pm
Se deja notificación bajo puerta
OBSERVACIONES:
PERSONA FIRMANTE:
NOMBRE: D.N.I./C.E.:

Ensa
ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
SC N° 229-25
Hora: 15:04 Pm
Reclamo: R95997-E-2025 Suministro: 26209825 Orden de Trabajo: ——
Responsable: Servicio al Cliente Supervisor: S. Yenque Ejecutor: W. Ramos Fecha: 25-11-2025
Suministro Anterior: S/SM Suministro Posterior: 2 6 0 3 8 5 2 1 1
Cliente: SOSA HERRERA LUIS ALBERTO
Dirección: Ca. EL DORADO A018 Int. P183 MMayr Moshoqueque
Tipo y nombre de la zona: J. L. ORTIZ 07 Localidad: José leonardo ortiz
Tarifa: BTSB Modelo: HXE13ES (5 - 60 Amp) 3H
Serie Medidor: 24965874 Año Fabricación: 2023
Marca: HEXING Tipo Conexión: Monofásico
DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN:
Se visitó predio para notificar cc-02-R95997-E-2025-R-2025
Se hará una nueva visita el 26-11-2025 a 11:30 am
Se deja notificación bajo puerta
OBSERVACIONES:
PERSONA FIRMANTE:
NOMBRE: D.N.I./C.E.:
P. CLIENTE NOTIFICADOR: Walter Ramos Cubas

por el recurrente en su reclamo (Urbanización Latina, Calle Cacique Collique N° 363, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque), sino que fue dejado bajo puerta en la dirección en la cual se ubica el suministro (Calle El Dorado A018, Interior P183, M. May. Moshoqueque, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque)**, por lo que no resultan medios probatorios válidos para el presente procedimiento.**

3.6. En ese sentido, dado que la empresa distribuidora no acreditó el cumplimiento de los requisitos que son de su responsabilidad, según lo establecido el numeral 19.3 del Procedimiento de Reclamos, en el tiempo u oportunidad que exige dicho numeral, corresponde amparar el reclamo.

3.7. En consecuencia, la empresa distribuidora deberá refacturar el consumo facturado en los recibos de abril a octubre de 2025, así como los cargos asociados a estos, considerando **1103,16 kW.h para cada mes** (consumo proyectado mensual obtenido en base a las lecturas registradas el 2 de noviembre y 29 de dici8embre de 2024, por ser un representativo de los consumos más recientes registrados en el predio del recurrente desde la instalación del nuevo medidor N° 24565874[8]).

3.8. Cabe precisar que, de ser el caso, de acuerdo con el artículo 92° de la Ley de Concesiones Eléctricas[9], la empresa distribuidora deberá efectuar el reintegro, a elección, mediante el descuento de unidades de energía en facturas posteriores o en efectivo, en una sola oportunidad.

4. RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin[10], **SE RESUELVE**:

Artículo 1.°.- REVOCAR la Resolución N° 25100095686 y en consecuencia declarar **FUNDADO** el reclamo por el consumo facturado en los recibos de abril a octubre de 2025.

Artículo 2.°.- La empresa distribuidora deberá refacturar el consumo facturado en los recibos de abril a octubre de 2025, así como los cargos asociados a estos, considerando un consumo de 1103,16 kW.h para cada mes.

De corresponder, deberá reintegrar el pago que se hubiese efectuado en exceso en este periodo, incluidos los intereses y moras generados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Artículo 3.°.- La empresa distribuidora deberá informar a este organismo y a el recurrente del cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, remitiendo los documentos en los que conste el cumplimiento de lo ordenado (detalle de movimientos de la cuenta del suministro donde se precise las rebajas, detalle de notas de créditos, saldos en disputa liberados e ingresados, entre otros).

---

[8] De acuerdo al documento "Búsqueda de Medidores de Energía Eléctrica Verificados", referente a una consulta realizada a la página web del Instituto Nacional de Calidad - Inacal, se verifica que el medidor N° 24565874 fue verificado el 22 de setiembre de 2023, resultando CONFORME de acuerdo a lo establecido en la Norma Metrológica Peruana NMP 021:2015, **con lo cual, se acreditó su correcto funcionamiento al momento de su instalación**.

[9] Decreto Ley N° 25844.

[10] Aprobado mediante la Resolución N° 044-2018-OS/CD.

Artículo 4.°.- DECLARAR agotada la vía administrativa; y, por tanto, si alguna de las partes involucradas en el presente procedimiento no estuviese conforme con lo resuelto, tiene expedito su derecho de acudir a la vía judicial e interponer una demanda contencioso administrativa, dentro del plazo de tres (3) meses contados desde la notificación de la presente resolución.

Firmado Digitalmente por:
MELGAR CORDOVA
Eduardo Robert FAU
20376082114 hard
Fecha: 14/03/2026 22:50:55

Sala Unipersonal 2
JARU